5 한국농어촌공사 사업별 감면율 축소 및 정비(법 §13②)

1 개정개요

<table>
<tr><th>현 행</th><th>개 정 안</th></tr>
<tr><td>□ 한국농어촌공사에 대한 감면

○ (감면내용) 사업별 차등 감면
<table>
<tr><th>법(호)</th><th>대상 사업</th><th>감면율</th></tr>
<tr><td>1</td><td>농지매매사업 등</td><td>취 50%</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>생산기반정비사업</td><td>취 50%, 재 75%</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>조성토지 처분특례</td><td>취 50%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>경영회생지원사업</td><td>취 50%, 재 50%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>과원 규모화 사업</td><td>취 50%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>생활환경정비 사업</td><td>취 25%</td></tr>
<tr><td>4-2</td><td>농지 재개발 사업</td><td>취 25%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>농지시장안정사업</td><td>취 50%</td></tr>
</table>
○ (일몰기한) 2025.12.31.</td><td>□ 사업별 감면율 축소 및 정비

○ (감면내용) 사업별 차등 감면
<table>
<tr><th>법(호)</th><th>대상 사업</th><th>감면율</th></tr>
<tr><td>1</td><td>농지매매사업 등</td><td>취 30%</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>생산기반정비사업</td><td>취 50%, 재 75%</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>조성토지 처분특례</td><td>감면 종료</td></tr>
<tr><td>2</td><td>경영회생지원사업</td><td>취 50%, 재 50%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>과원 규모화 사업</td><td>취 50%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>생활환경정비 사업</td><td>감면 종료</td></tr>
<tr><td>4-2</td><td>농지 재개발 사업</td><td>감면 종료</td></tr>
<tr><td>5</td><td>농지시장안정사업</td><td>취 30%</td></tr>
</table>
○ (일몰기한) 2028.12.31.</td></tr>
</table>

❑ 개정내용

○ 농어업 지원을 통한 농어업 경쟁력 확보를 위해 감면을 연장하고,

- **감면율**을 다른 공공기관 수준에 맞게 **축소**하고, 감면 **필요성** 및 **실효성**이 **낮은 사업**은 **정비**

○ (감면율 축소) : 제1호, 제5호

1호	**농지매매사업 등에 따라 취득하는 농지**	**취 50% → 30%**
1-2호	**농업생산긴반 정비사업 토지 시설물**	**현행유지(취50% 재75%)**
2호	**농업인 경영회생 지원을 위해 취득하는 농지 등**	**현행유지(취 50%)**
3호	**FTA 피해 농어업인 경영규모 확대 지원 목적 취득 농지**	
5호	**농지시장 안정을 위해 매입(간척 포함)한 농지 등**	**취 50% → 30%**

- **담세력, 형평성** 등을 종합적으로 고려하여 주로 **임대·매매용**으로 **사용**되는 **농지**(제1호, 제5호)에 대한 **취득세 감면율 축소**

- 다만, 농업용수 공급 등 **공익성**이 높은 **농업생산기반시설**(제1-2호) 및 **경영위기**에 처한 **농업인 지원 사업**(제2호,제3호)은 **현행 유지**

○ **(감면 종료) 제1-3호, 제4호, 제4-2호**

- **사용용도**에 별다른 **제한**이 **없어 관광용지** 등으로 **사용**되거나(제1-3호), **영리성**이 강하여 지원 필요성 낮은 **개발사업**은 **종료**(제4호,제4-2호)

❑ 적용요령

○ 이 법 시행(2026. 1. 1.) 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §3①)

○ 이 법 시행 전에 감면받은 지방세의 추징에 관하여는 종전의 규정을 적용(부칙 §3②)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제13조(한국농어촌공사의 농업 관련 사업에 대한 감면) ① (생 략) ② 한국농어촌공사가 취득하는 부동산에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 지방세를 2025년 12월 31일까지 감면한다. 다만, 제1호, 제1호의2, 제1호의3, 제2호,	제13조(한국농어촌공사의 농업 관련 사업에 대한 감면) ① (현행과 같음) ② ----------2028년 12월 31일----------. ------그 취득일----------

개정 전	개정 후
제3호 및 제5호의 경우에는 그 취득일부터 2년 이내에 다른 용도로 사용하거나 농업인, 농업법인 및 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제18조제1항제1호에 따른 전업농 육성 대상자 외의 자에게 매각·증여하는 경우 그 해당 부분에 대해서는 경감된 취득세를 추징(제4호 및 제4호의2는 제외한다)한다.	----------추징한다.
1. 한국농어촌공사가 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제18조·제20조, 「농지법」 제11조·제15조 및 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제46조에 따라 취득하는 농지에 대해서는 취득세의 100분의 50을 각각 경감한다.	1. ----------100분의 30----------.
1의2. (생 략)	1의2. (현행과 같음)
1의3. 한국농어촌공사가 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제44조에 따라 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 50을 경감한다.	<삭 제>
2.·3. (생 략)	2.·3. (현행과 같음)
4. 한국농어촌공사가 국가 또는 지	<삭 제>

개정 전	개정 후
방자치단체의 계획에 따라 제3자에게 공급할 목적으로 「농어촌정비법」 제2조제10호에 따른 생활환경정비사업에 직접 사용하기 위하여 일시 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 25를 경감한다.	
4의2. 한국농어촌공사가 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제24조제2항 각 호에 따른 사업에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 25를 경감한다.	<삭 제>
5. 한국농어촌공사가 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제24조의2제2항에 따라 취득하는 농지에 대해서는 취득세의 100분의 50을 경감한다.	5. ----------100분의 30----------.
③ 제2항제4호에 따라 취득하는 부동산 중 택지개발사업지구 및 단지조성사업지구에 있는 부동산으로서 관계 법령에 따라 국가 또는 지방자치단의;에 무상으로 귀속될 공공시설물 및 그 부속토지와 공공시설용지(이하 이 조에서 “공공시설물등”이라 한다)에 대해서	③ 한국농어촌공사가 국가 또는 지방자치단체의 계획에 따라 제3자에게 공급할 목적으로 「농어촌정비법」 제2조제10호에 따른 생활환경정비사업에 직접 사용하기 위하여 일시 취득하는----------

개정 전	개정 후
는 재산세를 2027년 12월 31일까지 면제한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속될 공공시설물등의 반대급부로 국가 또는 지방자치단체가 소유하고 있는 부동산 또는 사회기반시설을 무상으로 양여받거나 해당 공공시설물등의 무상사용권을 제공받는 경우에는 재산세의 100분의 50을 2027년 12월 31일까지 경감한다.	----------. ----------
④ (생 략)	④ (현행과 같음)

■ 법률 부칙

제3조(한국농어촌공사가 취득하는 부동산에 대한 지방세 감면·추징에 관한 적용례 등) ① 제13조제2항 각 호 외의 부분 본문, 같은 항 제1호·제1호의3·제4호·제4호의2 및 제5호의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

② 이 법 시행 전에 감면받은 지방세의 추징에 관하여는 제13조제2항 각 호 외의 부분 단서의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.